



COPIA

Comune di Jelsi

Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 43

OGGETTO: Revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Determinazioni

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventisette**, del mese di **maggio**, alle ore **12:25** nella sede comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il signor Mauri Egidio nella sua qualità di Sindaco.

Mauri Egidio	Sindaco	P
Paolucci Davide	Vice Sindaco	A
Passarelli Andrea	Assessore	P

presenti n. 2 e assenti n. 1

Partecipa il Segretario Dott.ssa Manes Maria incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA

FORMULATA dal Sindaco giusta proposta sull'argomento <<Revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Determinazioni>>;

ESAMINATA la stessa nella formulazione che, in calce, si riporta integralmente:

<<PREMESSO:

CHE la Federazione Regionale Coldiretti Molise ha invitato questo Comune ad assumere un provvedimento in cui si chieda la “revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari”;

CHE obiettivo di Coldiretti è la tutela di produttori e di consumatori italiani;

CHE la richiesta mira ad acquisire adesioni propedeutiche ad intraprendere - nelle opportune sedi istituzionali - azioni politiche utili alla modifica della disciplina sull'origine riportata dal codice doganale:

- allo scopo di prevedere, quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine dei prodotti in parola, l'indicazione del luogo di provenienza, di cui al regolamento UE n. 1169/2011;
- per garantire trasparenza e corretta informazione ai consumatori;

ATTESO che il codice doganale dell'Unione è istituito agli articoli 59-63 del regolamento (UE) n. 952/2013;

VISTI, in particolare:

- l'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento suddetto, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio;
- l'articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;
- gli articoli 31-36 e l'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) n. 2446/2015;

CONSIDERATO che il criterio dell'origine non preferenziale, di cui al menzionato articolo 60, consente di stabilire la nazionalità "economica" delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati - per l'importazione o l'esportazione delle merci - dall'Unione o dagli Stati membri;

PRESO ATTO che non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari, salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso - ai sensi dell'articolo 2, par. 2, lett. g) del regolamento (UE) n. 1169/2011 - come quello da cui proviene l'alimento;

VALUTATO che le regole che conferiscono l'origine in base all'ultimo Paese di produzione contribuiscono - con riguardo ai prodotti agro-alimentari - a generare disorientamento nel consumatore rispetto alla individuazione del luogo di origine, come nell'esempio conosciuto dell'importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio avente come unica finalità quella di ottenere il marchio *made in Italy* sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo;

RICONOSCIUTO che coesistono tre tipologie di criteri:

1. il cambiamento della voce tariffaria;
2. la trasformazione specifica;
3. il valore aggiunto;

ATTESO che, però, nessuno di essi consente di integrare gli estremi della fattispecie “della lavorazione economicamente giustificata” ai fini della individuazione di un prodotto nuovo;

RICONOSCIUTO che la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell'informazione destinata ai consumatori mediante l'etichettatura, limitandosi a consentire l'identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile;

PRESO ATTO:

CHE la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell'origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica;

CHE dei rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come made in Italy, realizzati con ingredienti provenienti da altri Paesi ma che in Italia hanno subito soltanto l'ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata;

CHE sebbene - ai sensi delle norme doganali - le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale, nondimeno tali norme risultano inadeguate e carenti ad evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano;

ACQUISITO, dal Segretario comunale – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del TUEL n. 267/2000 – giusto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

RILEVATO che trattandosi di un provvedimento di natura non gestionale, non ricorre l'esigenza di acquisire parere contabile;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'articolo 42, comma 1;

PROPONE

DI CONFERMARE tutto quanto esposto in premessa, sul presupposto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, formandone adeguata motivazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DI ASSUMERE – in accoglimento dell'istanza pervenuta dalla Federazione Regionale Coldiretti Molise - impegno:

1. ad sollecitare l'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni) affinché promuova - presso le competenti sedi istituzionali euro-unitarie, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni - azioni/iniziative utili e necessarie all'avvio della procedura di modifica della disciplina sull'origine del codice doganale e, in particolare, alla revisione dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013: finalizzata all'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall'ambito di applicazione della stessa e conseguentemente al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine dei prodotti in parola l'indicazione del luogo di provenienza di cui al regolamento (UE) n.1169/ 2011, onde garantire trasparenza e corretta informazione ai consumatori;
2. ad intraprendere - anche tramite ANCI - opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione elettorale di pertinenza del Comune, affinché gli stessi siano resi edotti dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione: sensibilizzandoli circa l'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nel senso sopra riportato;
3. a sollecitare il Presidente della Regione ad attivarsi - nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome - con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento a:

- Federazione Regionale Coldiretti Molise, via Luigi D'Amato n. 15, 86100 Campobasso (CB) - pec molise@pec.coldiretti.it
- Presidente Regione Molise – via Genova n. 11, 86100 Campobasso - pec regionemolise@cert.regione.molise.it
- ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni) – pec amministrazione@pec.anci.it
- ANCI Molise - viale Elena n. 1, 86100 Campobasso – pec [>>](mailto:ancimolise@pec.it);

RITENUTA la su esposta proposta meritevole di recepimento/accoglimento;

DATO ATTO che, sulla stessa:

- risulta acquisito, dal Segretario comunale – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del TUEL n. 267/2000 – giusto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- trattandosi di un provvedimento di natura non gestionale, non ricorre l’esigenza di acquisire parere contabile;

ATTESO procedere alla votazione:

RICEVUTA espressione dai presenti:

- dal Sindaco, Mauri Egidio: di voto favorevole
- dall’Assessore, Passarelli Andrea di voto favorevole

DATO ATTO che la proposta risulta approvata all’UNANIMITA’

DELIBERA

DI CONFERMARE quanto esposto in premessa, sul presupposto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, formandone adeguata motivazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DI DARE ATTO della proposta formulata dal Sindaco, in merito all’oggetto:
<<Revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Determinazioni>>;

DI RECEPIRE ed APPROVARE in toto la stessa nei termini su esposti e, conseguentemente:

DI ASSUMERE – in accoglimento dell’istanza pervenuta dalla Federazione Regionale Coldiretti Molise - impegno:

4. ad sollecitare l’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni) affinché promuova - presso le competenti sedi istituzionali euro-unitarie, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni - azioni/iniziative utili e necessarie all’avvio della procedura di modifica della disciplina sull'origine del codice doganale e, in particolare, alla revisione dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013: finalizzata all'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall'ambito di applicazione della stessa e conseguentemente al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine dei prodotti in parola l'indicazione del luogo di provenienza di cui al regolamento (UE) n.1169/ 2011, onde garantire trasparenza e corretta informazione ai consumatori;
5. ad intraprendere - anche tramite ANCI - opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione elettorale di pertinenza del Comune, affinché gli stessi siano resi edotti dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione: sensibilizzandoli circa l'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nel senso sopra riportato;
6. a sollecitare il Presidente della Regione ad attivarsi - nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome - con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento a:

- Federazione Regionale Coldiretti Molise, via Luigi D'Amato n. 15, 86100 Campobasso (CB) - pec molise@pec.coldiretti.it;
- Presidente Regione Molise – via Genova n. 11, 86100 Campobasso - pec regionemolise@cert.regione.molise.it;
- ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni) – pec amministrazione@pec.anci.it;
- ANCI Molise - viale Elena n. 1, 86100 Campobasso – pec ancimolise@pec.it;

DI COMUNICARE il presente deliberato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del T.U. n.267/2000.

DI RENDERE con separata votazione unanime, favorevole, ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. n.267/2000, il presente deliberato IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Mauri Egidio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manes Maria

E' copia conforme all'originale

Dalla Sede Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manes Maria

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- ☐ Viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale il 28-05-2026 per rimanervi 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.124, comma1, del T.U. n.267/2000;
- ☐ Viene comunicata, con lettera n. 2322 in data 28-05-2026 ai capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125, del T.U. n.267/2000;

Dalla Sede Municipale, li 28-05-2026

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa Manes Maria

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);
- ☐ sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art.134, comma 3, del T.U. n.267/2000);
- ☐ sono decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto (art.134, comma 1, del T.U. n.267/2000), senza che l'organo regionale di controllo abbia comunicato provvedimento di annullamento;

Dalla Sede Municipale, li 27-05-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manes Maria

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Jelsi,

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Manes Maria